

1500557-20.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Claudineia como sendo autoras da tentativa de roubo, e diante disso, a voz de prisão em flagrante foi dada, sendo as investigadas conduzidas até a delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Silvana Vaz de Campos, em Juízo.

Ante esses elementos, caracterizado o delito de roubo na modalidade tentada imputado às rés. Elas agindo em concurso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500557-20.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500557-20.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Indiciado:

RAFAELA LIMA DE MOURA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

RAFAELA LIMA DE MOURA e CLAUDINEIA SOARES DE ABREU foram denunciadas como incursas nas penas do artigo 157, §2º, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, na rua Ana Maria de Souza, n. 61, Jardim Santa Genebra, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, RAFAELA LIMA DE MOURA e CLAUDINEIA SOARES DE ABREU agindo em concurso, previamente ajustadas entre si e agindo com unidade de desígnios, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, bens pertencentes a vítima M.C.S.M.

A denúncia foi recebida (fls. 82) e as rés foram citadas (Rafaela citada por edital - fls. 107; Claudineia - fls. 135) apresentando suas respostas à acusação (Claudineia - fls. 140). Regularmente processados os autos, na data de hoje

realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados. Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que as rés praticaram o crime de roubo, na modalidade tentada, que lhes foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/14, e pela prova oral produzida.

Quando interrogado, em Juízo, a ré Rafaela negou os fatos. Afirmou que se dirigiu ao bairro Barão Geraldo na companhia de Claudineia, para recolherem latinha no evento de carnaval que ocorria naquele local. Narrou que em certo momento estava com fome, e então se dirigiu até o supermercado Dalben na esperança de conseguir comida. Contou que quando avistaram um senhor, estavam perto do mercado e viram que ele havia acabado de sair do estabelecimento e então lhe pediram dinheiro. Narrou que ele estava assustado, então Claudinéia se aproximou, e pôs a mão em seu braço dizendo: "Calma, senhor", mas ele começou a gritar as acusando de roubo. Aduziu que tudo não passou de um mal entendido, pois apenas estavam apenas pedindo ajuda. Negou ter tentado subtrair os pertences da vítima.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, a ré Claudineia negou os fatos. Contou que é amiga de Rafaela e estavam pegando latinha em Barão Geraldo, quando se dirigiram até a frente do supermercado Dalben para pedir comida. Disse que estava pedindo ajuda as pessoas do restaurante, quando viram um senhorzinho saindo e caminharam atrás dele. Narrou que pediu ajuda, dizendo "senhor, teria alguma coisa para nos dar?", e ele respondeu: "Sai daqui suas fedorentas". Aduziu que diante da resposta do senhor, disse que pôs a mão em seu braço, dizendo: "Calma senhor, nós não vamos te roubar não", sendo que imediatamente o senhor gritou: "ladrão, ladrão". Contou que uma policial militar saiu e as deteve. Aduziu que tudo não passou de um mal entendido, pois apenas estavam apenas pedindo ajuda. Negou que estivesse tentado subtrair os pertences da vítima. Em Juízo, ela não compareceu, sendo declarada sua revelia.

A negativa da ré Rafaela, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ofendido M.C.S.M., em Juízo, aduziu que na data dos fatos, estava retornando a pé do supermercado Dalben em direção a sua casa, quando percebeu que estava sendo acompanhado por duas mulheres suspeitas. Narrou que temendo por sua integridade física, caminhou em direção a uma base da polícia militar ali existente, ocasião em que foi abordado pelas duas acusadas, sendo que Rafaela se aproximou, enquanto que Claudineia permaneceu um pouco mais distante. Contou que Rafaela, ao se aproximar, inseriu a mão no interior de uma bolsa, fazendo menção de estar armada, anunciando o assalto, sendo que ambas tentaram puxar de suas mãos as sacolas de compra contendo mantimentos. Informou que, então, acionou a campainha da base da polícia militar, vindo as duas acusadas a deixarem o local correndo. Disse que os policiais militares saíram da base policial e conseguiram deter as duas mulheres suspeitas. Afirmou que nada de sua propriedade foi subtraído. Reconheceu, na fase inquisitiva, as rés Rafaela e Claudinéia como sendo autoras da tentativa de roubo, afirmando que elas foram presas logo em seguida ao anúncio de assalto.

O policial militar Maicon Ferreira Lima, em Juízo, afirmou que estava de serviço junto de seu colega, quando presenciou pelas câmeras de segurança duas mulheres suspeitas abordando um indivíduo do sexo masculino. Contou que, percebeu que as mulheres tentavam arrancar algum objeto das mãos da vítima, o qual se aproximou do portão da Cia. e, inclusive tocou a campainha gritando estar sendo vítima de roubo. Aduziu que destravou o portão e diligenciou até a via pública, onde constatou que a vítima era pessoa idosa e que as suspeitas tentavam deixar o local correndo, contudo, deu voz de parada e, distante uns 15 metros deteve Rafaela, e um pouco mais a frente deteve Claudineia. Narrou que, após chegar apoio de seu colega, procedeu a revista pessoal em ambas às investigadas, contudo nada de ilícito foi localizado. Relatou que, segundo soube da vítima, ele estava retornando do mercado Dalben com as compras em mãos, contudo foi seguido pelas investigadas e, percebendo que seria roubado, o ofendido se aproximou propositalmente da base militar e pediu auxílio. Disse que, ademais, segundo soube da vítima, a acusada Rafaela, ao se aproximar dele, inseriu as mãos na bolsa fazendo menção estar armada. Informou que o ofendido reconheceu Rafaela e Claudineia como sendo autoras da tentativa de roubo, e diante disso, a voz de prisão em flagrante foi dada, sendo as investigadas conduzidas até a delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Silvana Vaz de Campos, em Juízo.

Ante esses elementos, caracterizado o delito de roubo na modalidade tentada imputado às rés. Elas agindo em concurso, previamente ajustadas entre si e agindo com unidade de designios, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, bens pertencentes a vítima M.C.S.M.

O ofendido afirmou em seu depoimento judicial, de forma coesa, segura, linear e induvidosa, o que já havia dito na fase inquisitiva, ou seja, que voltava a pé para sua casa, quando percebeu que era seguido por duas mulheres. Contou que tentou chegar até o batalhão da polícia, mas foi abordado por elas, que colocaram a mão em uma bolsa, simulando estarem armadas, e anunciaram o roubo. Contou que conseguiu apertar a campainha do batalhão da polícia militar e, quando os policiais saíram, as rés tentaram fugir, mas foram detidas.

A versão do ofendido restou confirmada pelo depoimento dos policiais militares que afirmaram que presenciaram, pelas câmeras de segurança, as rés abordando o ofendido. Aduziram que o ofendido conseguiu apertar a campainha do local, momento em que uma policial saiu e conseguiu deter as rés. Os milicianos relataram que a vítima afirmou ter sido abordada e recebido voz de assalto.

A vítima efetuou reconhecimento seguro e preciso na fase inquisitiva, vez que as rés foram presas em seguida à ação criminosa, na porta de um Batalhão da Polícia. Em delitos patrimoniais a palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova.

Assim, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

1 - ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

2 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PERPETRADOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. Artigo 157, § 2º, incisos I, II e V. do CP; artigo 157, § 2º,

incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do CP; c.c. e artigo 329 do CP. Preliminar. Pedido de reforma da decisão que recebeu o aditamento à denúncia não impugnado pelo apelante no momento oportuno, o que tornou inviável o enfrentamento deste tema pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e, conseqüentemente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Roubo em residência praticado pelo réu e mais três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de um casal; seguido de outro roubo, praticado pelo acusado e outro comparsa com emprego de arma contra duas vítimas na garagem de casa na tarde do mesmo dia, após saque bancário de valor considerável, com intervenção imediata da Polícia e recuperação da res. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos quatro ofendidos com grande valor probatório, porque respaldadas nos demais elementos dos autos. Reconhecimento seguro do réu como autor de ambos os delitos. Confissão em relação ao segundo crime, corroborada pela apreensão do dinheiro subtraído das vítimas em seu poder. Causas de aumento de pena comprovadas. Palavras das vítimas. Regime prisional mantido. Pedido de detração de pena. Matéria afeta ao Juízo da Execução. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00051192620148260462 SP 0005119-26.2014.8.26.0462, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016). (grifei)

A versão da acusada Rafaela de que tudo não passou de um mal entendido não é crível. O ofendido afirmou com absoluta clareza, firmeza e linearidade, tanto inquisitorialmente quanto em Juízo, que ambas as acusadas o perseguiram e, ao se aproximarem, anunciaram o roubo, simulando estarem armadas. Não há a menor possibilidade de ter o ofendido se confundido, simplesmente em razão das vestes por elas utilizadas, até porque, o policial militar, ouvido em Juízo, narrou que sua colega de farda viu o crime pelas câmeras e saiu para auxiliar a vítima, antes mesmo que o ofendido conseguisse tocar a campainha do batalhão. Ademais, embora em Juízo Rafaela tenha dito que não conhecia a corré, na fase inquisitiva ambas afirmaram que eram amigas, o que retira ainda mais a credibilidade de sua fala.

O crime não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez ele teve sua ação paralisada pela chegada dos policiais militares, que as detiveram.

Restou confirmada a causa de aumento de pena do concurso de agentes pela prova oral colhida. A vítima atestou ter sido abordada por duas mulheres, que o abordaram tentando subtrair suas sacolas.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, para ambas as rés, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, para ambas as rés, presente a causa de aumento prevista no artigo 61, alínea h (vítima maior de sessenta anos) aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Anoto serem as rés primárias.

Na terceira fase da dosimetria, para ambas as rés, reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando, para ambos as rés, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 dias-multa (doze) dias-multa.

Ainda na terceira fase da dosimetria, para ambas as rés, reconhecida a tentativa,

reduzo a pena em 2/3 (dois terço), resultando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Reduzi no máximo legal, uma vez que o delito esteve muito longe de ser consumado. O ofendido, após voz de assalto, percebendo a aproximação das rés, se deslocou até um batalhão da polícia militar, onde foi auxiliado por policiais, que conseguiram deter as acusadas.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as rés RAFAELA LIMA DE MOURA e CLAUDINEIA SOARES DE ABREU a cumprirem a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no patamar mínimo por ter violado o artigo 157, §2º, II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena para as rés Rafaela e Claudineia será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal e em face da primariedade de ambas, que poderão aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante grave ameaça.

Isento as rés de custas por tem sido representadas pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 23 de novembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA